

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3601/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายกังวลหรือถวิล อ่อนพานิช

ผู้ร้อง

นายกิตติ ตันยาตพรชัย

ผู้คัดค้าน

นายถวิล อ่อนพานิช กับพวก

จำเลย

นายกิตติ ตันยาตพรชัย ผู้คัดค้าน ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 99)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้แก่โจทก์
แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดได้เงิน 330,000 บาท
จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่าทรัพย์ที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดมา ขายทอดตลาด
นั้นมีราคาต่ำเกินควรและเนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้ย้ายภูมิลำเนาได้อยู่บ้านเลขที่ตาม
ฟ้อง จึงไม่ทราบ การประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ของเจ้าพนักงานบังคับ
คดี จึงไม่มีโอกาสเข้าคัดค้าน ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของ เจ้าพนักงาน
บังคับคดี และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการ ขายทอดตลาดใหม่ นายกิตติตันยาต
พรชัย ผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 146722,146723 ตำบลวังทองกลางอำเภอบางกะปิจังหวัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะ ส่วนของผู้ร้อง พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำร้องของ ผู้ร้อง และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ร้องหาผู้ซื้อเข้าสู้ราคาให้ได้ไม่ต่ำกว่าราคาครั้งแรก มิฉะนั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายไปในราคาที่เหมาะสม

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97,96)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับแต่คำสั่งของศาลอุทธรณ์ไม่มีปรากฏอยู่ในสำนวน (อันดับ 85)

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้คัดค้านพอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์พิพาทระหว่างฎีกา

คำร้องของ ผู้คัดค้านพอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์พิพาทระหว่างฎีกา

(ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช-อำนาจ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ